

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3113/2531

นายแซ แซ่อึ้ง
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ.ฎ.ฎ. มาตรา 23, มาตรา 40 (8)

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 มาตรา

พ.ร.ฎ.ออกตามความใน ป.ร.ฎ.ฎ.ฎ. ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงิน
ได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 มาตรา 8, มาตรา 8 ทวิ

โจทก์มีรายได้จากการค้ามันอัดเม็ด โจทก์เสียภาษีประจำปีพ.ศ. 2519 ไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานประเมินหมายเรียกให้โจทก์ส่งบัญชีและหลักฐานเอกสารประกอบการลงบัญชีเพื่อตรวจสอบเงินได้ประจำปี โจทก์ให้การต่อเจ้าพนักงานประเมินว่า ไม่สามารถส่งหลักฐานเพราะไม่ได้จัดทำบัญชีไว้ เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีเงินได้ที่โจทก์ต้องเสียเพิ่มสำหรับปี พ.ศ. 2519 โดยคิดหักค่าใช้จ่ายเทียบเคียงกับการหักค่าใช้จ่ายแบบการเหมาในอัตรา ร้อยละ 85 ตามมาตรา 8 ข้อ 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2505 โจทก์ก็ยอมรับโดยไม่ได้แย้งถือว่าโจทก์สละสิทธิในการที่จะนำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมินเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าโจทก์มีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรมากกว่าที่ถูกหัก การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินจึงถือได้ว่าเป็นการหักค่าใช้จ่ายให้ตามความจำเป็นและสมควรและเป็นการประเมินที่ชอบแล้ว.

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมินตามหนังสือ ภ.ง.ด. ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ฉบับที่ ๙/๒๕๑๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๑ และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ ภ.ส. ๗ เลขที่/ที่ กค.๐๘๔๒/๒๕๒๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๙ ของจำเลยที่ ๒, ที่ ๓ และที่ ๔ กับขอให้โจทก์ต้องชำระภาษีเงินได้สำหรับปี ภาษี พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นเงิน ๖๔,๕๔๑.๙๓ บาท

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า เจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (เพิ่มเติม) สำหรับเงินได้ของโจทก์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ได้กระทำโดยชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทุกประการ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามหนังสือ ภ.ง.ด. ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ฉบับที่ ๙/๒๕๑๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๑ และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ ภ.ส. ๗ เลขที่ กค.๐๘๔๒/๒๕๒๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๙ ของจำเลยที่ ๒, ที่ ๓ และที่ ๔ เสีย ให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้สำหรับปีภาษี พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นเงิน ๕๒๓,๔๓๖.๘๒ บาท คำขอนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาว່การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อนายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา เจ้าพนักงานประเมินสำหรับท้องที่ จังหวัดชลบุรีของจำเลยที่ ๑ ตรวจสอบพบหลักฐานว่าโจทก์มีเงินได้มากกว่า

๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงินได้จากการขายมันอัดเม็ด๑๑,๓๔๖,๙๘๗ บาท นายสมบุญ
ไพบุณย์ศิริ เจ้าพนักงานประเมินจึงออกหมายเรียกให้โจทก์นำบัญชีที่ต้องจัดทำตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ และหรือบัญชี
ที่ต้องจัดทำตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด รวมทั้งหลักฐานเอกสารประกอบ
การลงบัญชี และบัญชีเงินฝากธนาคารทุกธนาคารจำนวน พ.ศ. ๒๕๑๙ ไปส่งมอบเพื่อ
การตรวจสอบ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๒๓ โจทก์ได้มอบอำนาจให้นางกิมตึง
แซ่ตันไปให้การต่อเจ้าพนักงานประเมินนางกิมตึงให้การว่าโจทก์ไม่ได้จัดทำบัญชีที่
ต้องจัดทำตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕
และบัญชีที่ต้องจัดทำตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด จึงไม่สามารถส่งหลัก
ฐานเอกสารให้ตรวจสอบ ซึ่งต่อมาวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๑โจทก์ได้ไปให้การต่อเจ้า
พนักงานประเมินอีกว่าไม่สามารถส่งหลักฐานเพราะไม่ได้จัดทำบัญชีไว้ การที่โจทก์
เบิกความว่าโจทก์ได้มีหลักฐานค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการของโจทก์ปรากฏตาม
เอกสารหมาย จ.๔, จ.๕, จ.๙, จ.๑๐/๑, จ.๑๐/๒, และจ.๑๐/๓ แต่เจ้าพนักงานประเมิน
หมายเรียกให้โจทก์ส่งบัญชีอย่างเดียว ไม่ได้เรียกให้ส่งหลักฐานโจทก์จึงไม่ได้ส่งให้
ศาลฎีกาได้ตรวจหมายเรียกเอกสารหมาย ล.๒ แล้ว ปรากฏว่าในหมายเรียกระบุให้
โจทก์ส่งบัญชีและหลักฐาน เอกสารประกอบการลงบัญชี เพื่อตรวจสอบเงินได้ประจำ
ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ของโจทก์ ถ้าโจทก์มีหลักฐานจริงก็น่าจะส่งให้เจ้าพนักงานประเมิน
แต่โจทก์อ้างว่าไม่ได้ทำบัญชีไว้ จึงไม่สามารถส่งหลักฐานได้ และขอให้เจ้าพนักงาน
ประเมินหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาถือได้ว่าโจทก์ไม่มีหลักฐานไปแสดงต่อเจ้า
พนักงานประเมิน เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีเงินได้ที่โจทก์ต้องเสียเพิ่ม
สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และคิดหักค่าใช้จ่ายโดยเทียบเคียงกับการหักค่าใช้จ่ายแบบการ
เหมาในอัตราร้อยละ ๘๕ ตามมาตรา ๘ ข้อ ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๐๒จึงถือได้ว่าเป็นการหักค่าใช้จ่ายให้ตามความจำเป็นและสมควรแล้ว ซึ่ง
โจทก์ก็ยอมรับโดยไม่ได้แย้งแต่อย่างใดในชั้นประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน แม้

ต่อมาโจทก์ได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กับได้ส่งหลักฐานเอกสารค่า
ใช้จ่ายในการดำเนินกิจการของโจทก์ แต่กรณีก็ถือว่าโจทก์ได้สิทธิในการที่จะ
นำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมินเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าโจทก์มีค่าใช้จ่ายที่
จำเป็นและสมควรมากกว่าที่ถูกหักเสียแล้ว โจทก์จะกลับมาอ้างว่าหลักฐานมีอยู่จึงไม่
ควรแก่การรับฟัง นอกจากนี้เอกสารที่โจทก์อ้างส่งศาลนั้นไม่มีพยานบุคคลมาสืบ
รับรองถึงความถูกต้อง จึงเลื่อนลอยรับฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้มีรายการค่าใช้จ่ายอัน
จำเป็นตามเอกสารเหล่านั้น การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบแล้ว

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลฎีกาชั้นกลาง - นายสมศักดิ์ วงศ์ยืน

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ